



Bogotá D.C.

Señor:

**FABIO ANTONIO CARRILLO GUTIERREZ**

**Asunto: Solicitud de concepto.  
TRÁNSITO- PROCESO CONTRAVENCIONAL - Responsabilidad.  
Radicado No. 20253030328472 del 26 de febrero del 2025.**

Respetado señor Carrillo, reciba un cordial saludo por parte del Ministerio de Transporte.

La Coordinación del Grupo de Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, en ejercicio de sus funciones, se permite dar respuesta a la solicitud contenida en el documento Radicado con el No. 20253030328472 del 26 de febrero del 2025, mediante la cual se formula la siguiente:

### CONSULTA

**Pregunta 1:** De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 129 del Código de Tránsito terrestre “las multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción.” ¿Como norma general expresa exige la imputabilidad personal de la conducta y estaría prohibiendo la responsabilidad objetiva de los propietarios de los vehículos privados, cuando las infracciones son cometidas por terceros?

**Pregunta 2:** ¿Los propietarios de los vehículos en su obligación de velar que se cumplan las normas de tránsito, por lo terceros a quienes les ha prestado su vehículo, son objetiva o subjetivamente responsables por su comisión u omisión de velar que se cumpla con las normas de tránsito, por las causales expuestas en el artículo 10 de la Ley 2161 de 2022?

**Pregunta 3:** ¿En caso afirmativo de la pregunta anterior, de ser responsables, la imputabilidad y culpabilidad para demostrar su incumplimiento, se debe analizar desde el punto del derecho civil, penal o del derecho administrativo? y ¿qué parámetros generales o pruebas, se deben analizar o evaluar para demostrar su incumplimiento? ¿Y cómo se garantiza su derecho a la defensa y presunción de inocencia?

**Pregunta 4:** ¿la simple foto detección de la infracción de tránsito, sin que aparezca el conductor, constituye plena prueba, para demostrar la imputabilidad o culpabilidad de la infracción de tránsito? O ¿se debe acudir a otros medios de prueba?

**Pregunta 5:** la imputabilidad o responsabilidad del propietario del vehículo se puede demostrar con la simple afirmación de que no cumplió con su obligación de velar por el cumplimiento de las normas de tránsito, al prestar el vehículo con el cual se cometió la infracción de tránsito?”.

### Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTF>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co) de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.





## CONSIDERACIONES

En virtud de lo preceptuado en el artículo 2 de la Resolución 0005280 del 29 de noviembre de 2013, mediante el cual se establecen entre otras, las funciones del Grupo Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio:

*"6. Conceptuar en materia de transporte Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo y Terrestre, que no sean competencia de otras entidades.*

*7. Conceptuar y absolver las consultas que sean sometidas a su consideración que formulen los organismos públicos y privados, así como las personas particulares y las demás que sean sometidas a su consideración".*

Por lo anterior, debemos señalar que el Grupo Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora Jurídica tiene funciones específicas, lo que implica analizar de manera abstracta y general el tema objeto de estudio. No tiene facultades para resolver casos concretos presentados a la administración.

### Marco Normativo y jurisprudencial

De acuerdo con las consultas elevadas, es preciso señalar el artículo 129 de la Ley 769 de 2002, *"Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones"*, el cual dispone:

**"Artículo 129. De los informes de tránsito.** Aparte declarado INEXEQUIBLE y subrayado **CONDICIONALMENTE** exequible. Los informes de las autoridades de tránsito por las infracciones previstas en este código, a través de la imposición de comparendo, deberán indicar el número de la licencia de conducción, el nombre, teléfono y dirección del presunto inculpaado y el nombre y número de placa del agente que lo realiza. En el caso de no poder indicar el número de licencia de conducción del infractor, el funcionario deberá aportar pruebas objetivas que sustenten el informe o la infracción, intentando la notificación al conductor; **si no fuere viable identificarlo, se notificará al último propietario registrado del vehículo, para que rinda sus descargos dentro de los siguientes diez (10) días al recibo de la notificación.**

**Parágrafo 1o. Las multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción.**

**Parágrafo 2o. Las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del vehículo o del conductor serán válidos como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar a la imposición de un comparendo". (NFT)**

Por su parte, el artículo 135 de la Ley 769 del 2002, modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010, *"Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones"*, establece el procedimiento a seguir ante la comisión de una infracción, en los siguientes términos:

### Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co) de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





**“Artículo 135. Modificado por la Ley 1383 de 2010, artículo 22.** Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:

Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.

Para el servicio además se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes copia del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la cual se encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia.

La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente con el número de su cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono, si lo tuviere.

<Aparte subrayado **CONDICIONALMENTE** exequible> No obstante lo anterior, las autoridades competentes podrán contratar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora. **En tal caso se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la infracción y sus soportes al propietario, quien estará obligado al pago de la multa.** Para el servicio público además se enviará por correo dentro de este mismo término copia del comparendo y sus soportes a la empresa a la cual se encuentre vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia.

(...).

Respecto al proceso contravencional, el artículo 136 de la Ley 769 del 2002, modificado por el artículo 205 del Decreto 019 del 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, al tenor consagra:

**“Artículo 136. Modificado por el Decreto 19 de 2012, artículo 205, con excepción de los párrafos 1º y 2º.** Reducción de la Multa. **Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculcado acepta la comisión de la infracción, podrá, sin necesidad de otra actuación administrativa:**

(...)

**Si el inculcado rechaza la comisión de la infracción, deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles.**

Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del comparendo, la autoridad de tránsito, después de treinta (30) días calendario de ocurrida la presunta infracción, seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.





*En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculcado. **Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) de la sanción prevista en la ley.***

*Los organismos de tránsito de manera gratuita podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las multas y podrán establecer convenios con los bancos para este fin. El pago de la multa a favor del organismo de tránsito que la impone y la comparecencia, podrá efectuarse en cualquier lugar del país". (NFT)*

De otro lado, el artículo 137 de la Ley 769 de 2002, dispone:

**"Artículo 137. Información.** En los casos en que la infracción fuere detectada por medios que permitan comprobar la identidad del vehículo o del conductor el comparendo se remitirá a la dirección registrada del último propietario del vehículo.

*La actuación se adelantará en la forma prevista en el artículo precedente, con un plazo adicional de seis (6) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación respectiva, para lo cual deberá disponerse de la prueba de la infracción como anexo necesario del comparendo.*

*Si no se presentare el citado a rendir sus descargos ni solicitare pruebas que desvirtúen la comisión de la infracción, se registrará la sanción a su cargo en el Registro de Conductores e infractores, en concordancia con lo dispuesto por el presente código.*

**Parágrafo 1°. El respeto al derecho a defensa será materializado y garantizado por los organismos de tránsito, adoptando para uso de sus inculcados y autoridad, herramientas técnicas de comunicación y representación de hechos sucedidos en el tránsito, que se constituyan en medios probatorios, para que en audiencia pública estos permitan sancionar o absolver al inculcado bajo claros principios de oportunidad, transparencia y equidad".**

Frente al procedimiento por infracciones a las normas de tránsito detectadas a través de Sistemas Automáticos o semiautomáticos u otros medios tecnológicos, los artículos 8 y 9 de la Ley 1843 de 2017, "por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones.", se pronuncia al respecto:

**"Artículo 8°. Procedimiento ante la comisión de una contravención detectada por el sistema de ayudas tecnológicas, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento que se describe a continuación:**

*El envío se hará por correo y/o correo electrónico, en el primer caso a través de una empresa de correos legalmente constituida, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la validación del comparendo por parte de la autoridad, copia del comparendo y sus soportes al propietario del vehículo y a la empresa a la cual se encuentra vinculado; este último caso, en el evento de que se trate de un vehículo de servicio público. En el evento en que no sea posible identificar al propietario del vehículo en la última dirección registrada en el RUNT, la autoridad deberá hacer el proceso de notificación por aviso de la orden de comparendo.*





Una vez allegada a la autoridad de tránsito del respectivo ente territorial donde se detectó la infracción con ayudas tecnológicas se le enviará al propietario del vehículo la orden de comparendo y sus soportes en la que ordenará presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los once (11) días hábiles siguientes a la entrega del comparendo, contados a partir del recibo del comparendo en la última dirección registrada por el propietario del vehículo en el Registro Único Nacional de Tránsito, para el inicio del proceso contravencional, en los términos del Código Nacional de Tránsito.

Parágrafo 2°. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o convenios con entes públicos o privados con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el recaudo y cobro de las multas.

Parágrafo 3°. Será responsabilidad de los propietarios de vehículos actualizar la dirección de notificaciones en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), no hacerlo implicará que la autoridad enviará la orden de comparendo a la última dirección registrada en el RUNT, quedando vinculado al proceso contravencional y notificado en estrados de las decisiones subsiguientes en el mencionado proceso. La actualización de datos del propietario del vehículo en el RUNT deberá incluir como mínimo la siguiente información:

- a) Dirección de notificación;
- b) Número telefónico de contacto;
- c) Correo electrónico; entre otros, los cuales serán fijados por el Ministerio de Transporte.

**Artículo 9°. Normas complementarias.** En lo que respecta a las demás actuaciones que se surten en el procedimiento administrativo sancionatorio, se regirá por las disposiciones del Código Nacional de Tránsito y en lo no regulado por esta, a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

A su turno, el artículo 10 de la Ley 2161 de 2021, “Por la cual se establecen medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), se modifica la Ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones.”, al tenor dispone:

**“Artículo 10. Corregido por el Decreto 998 de 2022, artículo 1°. Medidas Antievasión.** Los propietarios de los vehículos automotores deberán velar porque los vehículos de su propiedad circulen:

- a) Habiendo adquirido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito,
- b) Habiendo realizado la revisión técnico-mecánica en los plazos previstos por la ley,
- c) Por lugares y en horarios que estén permitidos,
- d) Sin exceder los límites de velocidad permitidos,
- e) Respetando la luz roja del semáforo.

La violación de las anteriores obligaciones implicará la imposición de las sanciones previstas en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito modificado por la Ley 1383 de 2010 para dichos comportamientos, previo el cumplimiento estricto del procedimiento administrativo contravencional de tránsito”.

De manera complementaria, la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-321 de



## Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTF>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co) de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.



2022, examinó la exigibilidad de la Ley 2161 del 2021, por el cual refiere:

*“Por su parte, en las **obligaciones de resultado** el interés del acreedor “sí se puede obtener con el comportamiento o conducta debida, toda vez que en ellas la presencia del componente aleatorio o de azar es exigua, y por ende, el deudor sí puede garantizar que el acreedor obtenga el resultado o logro concreto que constituye dicho interés primario, En consecuencia, la obligación es de resultado “cuando la obtención de este queda incluida en el objeto de aquella.*

(...)

*A su turno, las obligaciones propter rem son las que se originan por el hecho de ser propietario o dueño de un bien mueble o inmueble. Son obligaciones que surgen por la existencia de un derecho real, por lo que se entienden como accesorias al derecho. Cuando el derecho real se transfiere, así mismo las obligaciones que se derivan de la titularidad del derecho pasan al nuevo titular. En el marco de este concepto, es admisible que la ley establezca obligaciones en cabeza del sujeto titular de un derecho real, de las cuales se exija el cumplimiento de ciertas prestaciones o actuaciones por el hecho de contar con un derecho. Este concepto encuentra pleno sustento en el concepto de la función social de la propiedad, el cual será abordado más adelante en esta providencia.*

**Así pues, la obligación en cabeza de los propietarios de velar porque el vehículo de su propiedad circule dando cumplimiento a las normas señaladas de tránsito, es una obligación propter rem. En el caso de adquirir y mantener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, y de efectuar la revisión técnico-mecánica en el plazo estipulado en la ley, claramente se trata de una obligación de resultado que deberá cumplir el propietario por el solo hecho de ser el titular del derecho real del vehículo. Por su parte, en lo relativo a cumplir con las normas tránsito, es necesario distinguir dos escenarios; el primero, cuando el vehículo está bajo la custodia del propietario y el segundo, cuando el vehículo es conducido por un tercero. En el primer caso se puede considerar que también se trata de obligaciones que surgen por el solo hecho de ser el propietario y que, por ende, tienen una naturaleza de obligaciones de resultado. Empero, puede entenderse que razonablemente se trata de una obligación de medio, cuando el vehículo no está bajo la custodia del propietario (segundo evento), como cuando este voluntariamente lo presta a un tercero. En estos casos, el propietario cuenta con una serie de conductas a su alcance para “velar” porque el vehículo circule dando cumplimiento a esas condiciones, como exigir a quién conducirá el vehículo que se haga responsable por el cumplimiento de las normas de tránsito, y que responda ante la autoridad administrativa en caso de la comisión de una infracción, verificar que el conductor cuente con las capacidades técnicas y teóricas, así como con los permisos exigidos por la ley para conducir, y exigir al conductor que circule con el vehículo por lugares y en horarios que están permitidos, entre otras cosas”. (NFT)**

Así mismo, la referida Sentencia, señaló las etapas a desarrollar dentro del proceso contravencional de infracciones al tránsito, (i) la orden de comparendo o de comparecer, (ii) la presentación de la persona citada a comparecer ante la autoridad respectiva en los términos dispuestos por la ley, (iii) la audiencia de pruebas y alegatos y (iv) la audiencia de fallo, en los siguientes términos:

## Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co) de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.





**“La orden de comparecer o comparendo.** La orden de comparecer contenida en el comparendo da inicio al trámite contravencional de tránsito. Este, se encuentra definido en el artículo 2º del Código Nacional de Tránsito como la orden formal de citación ante la autoridad competente que hace un agente de transporte y tránsito al presunto contraventor. Así pues, la orden de comparecer o comparendo no consiste en la imposición de una sanción, sino que ella tiene por objeto citar al presunto infractor para que se presente ante la autoridad de tránsito competente. Una vez surtida la orden de comparendo es admisible que el propio citado ponga fin al proceso contravencional en su contra, aceptando la voluntariamente la comisión de la infracción y “cancelando voluntariamente la sanción que corresponda a la infracción que se le atribuye.

**Audiencia de presentación del inculpado.** La ley le otorga al citado el término para presentarse de manera presencial o mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ante las autoridades de tránsito. Este término debe ser anunciado en la respectiva orden de comparendo. En el caso de que el citado presunto infractor no se presente en el tiempo previsto, el Código Nacional de Tránsito concede un término de 30 días calendario después de ocurrida la presunta infracción, tras el cual la autoridad de tránsito podrá (i) continuar el proceso contravencional, en el cual se entenderá como vinculado al citado en la orden de comparendo; (ii) fallar en audiencia pública; y, (iii) notificar la decisión en estrados. Ahora bien, en caso de presentarse, puede aceptar la comisión de la infracción y pagar la respectiva sanción, o, negar los hechos, evento en el cual, se tendrá que fijar fecha y hora para la audiencia pública.

**Audiencia de pruebas y alegatos.** De acuerdo con lo expresado, cuando el citado comparece ante la autoridad administrativa en virtud de la orden de comparendo y niega los hechos, se debe fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y de alegatos. En esta, se le debe conceder al citado presunto infractor quien goza de la presunción de inocencia, la oportunidad de ejercer sus derechos fundamentales de audiencia, de defensa y contradicción y en tal virtud puede presentar sus argumentos, controvertir las pruebas que existan en su contra y solicitar pruebas. Además, la autoridad administrativa de la causa podrá decretar de oficio las pruebas pertinentes y conducentes y disponer el término para la práctica de las mismas y el recaudo del material probatorio.

**Audiencia de fallo.** Una vez practicadas las pruebas decretadas, la autoridad administrativa de la causa deberá “celebrar una nueva audiencia pública para, con base en la valoración del material probatorio recopilado en el proceso, dictar una resolución motivada sobre la responsabilidad contravencional del inculpado, imponiendo las sanciones a que haya lugar”, de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito. En esta etapa, el citado presunto infractor podrá interponer los recursos procedentes, los cuales deberá formular y sustentar oralmente antes de finalizada la audiencia”.

Con relación al artículo 129 de la ley 769 del 2002, la Corete Constitucional mediante Sentencia C-530 del 2003, refirió que la norma no se sigue directamente la responsabilidad del propietario, en los siguientes términos:

**“Del texto del artículo 129 de la ley acusada no se sigue directamente la responsabilidad del propietario, pues éste será notificado de la infracción de**



***tránsito sólo si no es posible identificar o notificar al conductor. La notificación tiene como fin asegurar su derecho a la defensa en el proceso, pues así tendrá la oportunidad de rendir sus descargos. Así, la notificación prevista en este artículo no viola el derecho al debido proceso de conductores o propietarios. Por el contrario, esa regulación busca que el propietario del vehículo se defienda en el proceso y pueda tomar las medidas pertinentes para aclarar la situación. Además, el parágrafo 1º del artículo 129 establece que las multas no serán impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción. Esta regla general debe ser la guía en el entendimiento del aparte acusado, pues el legislador previó distintas formas de hacer comparecer al conductor y de avisar al propietario del vehículo sobre la infracción, para que pueda desvirtuar los hechos. Lo anterior proscribiera cualquier forma de responsabilidad objetiva que pudiera predicarse del propietario como pasará a demostrarse". (NFT)***

## Conclusión

En virtud de las normas parcialmente transcritas y a los interrogantes elevados en su escrito de consulta, se precisa lo siguiente:

## Respuesta al interrogante No. 1º

El artículo 129 de la ley 769 del 2002, establece que los informes de tránsito deben contener los datos completos del presunto infractor y del agente de tránsito. Si no se logra identificar al conductor, el informe debe sustentarse con pruebas objetivas y la notificación se dirigirá al último propietario registrado del vehículo, quien tendrá diez (10) días para presentar sus descargos.

Sobre el particular la Corte Constitucional en Sentencia C-530 del 2003, indicó que dicho articulado no sigue directamente la responsabilidad del propietario, pues éste será notificado de la infracción de tránsito sólo si no es posible identificar o notificar al conductor. La notificación tiene como fin asegurar su derecho a la defensa en el proceso, pues así tendrá la oportunidad de rendir sus descargos.

En ese orden, el artículo 129 de la Ley 769 de 2002 dispone que la notificación de un informe por infracción de tránsito al último propietario registrado del vehículo solo procede cuando no es posible identificar o notificar al conductor infractor. Dicha notificación tiene como finalidad garantizar el derecho de defensa, permitiéndole al propietario rendir los descargos correspondientes dentro del proceso contravencional.

Por lo tanto, el citado artículo no deriva una responsabilidad automática o directa del propietario del vehículo. La norma establece un procedimiento de notificación subsidiaria al propietario únicamente ante la imposibilidad de identificar o localizar al conductor, lo que busca evitar su indefensión y asegurar su derecho a contradecir los hechos que se le imputan. Además, el parágrafo 1 del artículo 129 es enfático al señalar que las multas no podrán imponerse a persona distinta de quien cometió la infracción, lo cual excluye expresamente cualquier forma de responsabilidad objetiva.





Por consiguiente, la finalidad de la notificación al propietario no es atribuirle de manera automática la responsabilidad por la infracción, sino permitirle ejercer su derecho de defensa. Solo cuando la autoridad de tránsito haya agotado todos los medios disponibles para identificar y notificar al verdadero infractor, podrá proceder la notificación al propietario, sin que ello implique presumir su culpabilidad.

Así, el alcance del artículo 129 debe entenderse dentro de un marco garantista, en el que la responsabilidad sancionatoria únicamente puede imputarse a quien efectivamente cometió la infracción, y en el que la notificación al propietario constituye una medida procesal orientada a preservar su derecho a la defensa, no a imponerle una carga sancionatoria sin pruebas de su participación.

### Respuesta a los interrogantes No. 2° y 5°

En virtud de lo reglamentado en el artículo 10 de la Ley 2161 del 2021, los propietarios de los vehículos deberán velar que el vehículo automotor de su propiedad circule dando cumplimiento a las normas de tránsito, ello incluye no transitar: (a) sin haber adquirido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito; (b) sin haber realizado la revisión técnico-mecánica en los plazos previstos por la ley; (c) por lugares y en horarios que no están permitidos; (d) excediendo los límites de velocidad permitidos; o, (e) sin respetar la luz roja del semáforo.

Así las cosas, el incumplimiento de estas condiciones conllevaría a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 131 de la Ley 769 del 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 del 2010, dentro del marco de las garantías procesales otorgadas en el proceso contravencional en materia de tránsito.

Ahora bien, vale precisar que, para la imposición de sanciones por infracciones a las normas de tránsito con ocasión a las conductas descritas, exigen la configuración de la culpa del sujeto pasivo como propietario del vehículo, sea o no el conductor que se le interpuso el comparendo, la cual se sustentará con el acervo probatorio recolectado en el proceso contravencional de tránsito.

En tal sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia C-321 del 2022, en su análisis de constitucionalidad del artículo 10 de la Ley 2161 del 2021, ha aclarado en cuales conductas el propietario debe “velar” porque su vehículo automotor circule dando cumplimiento a las condiciones, así como el tipo de obligación que conlleva la conducta.

| Obligaciones                                                                          | Acciones que se deben ejecutar para dar cumplimiento a la obligación | ¿El propietario del vehículo tiene el control del resultado? | Tipo de obligación                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| El propietario del vehículo debe velar porque este circule habiendo adquirido el SOAT | Comprar el SOAT y renovarlo periódicamente antes del vencimiento     | Sí                                                           | Obligación de resultado y <i>propter rem</i> |

### Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTF>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co) de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.





|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| El propietario del vehículo debe velar porque este circule habiendo realizado la revisión técnico-mecánica en los plazos previstos por la ley. | Asegurarse de que el vehículo haya aprobado la revisión técnico-mecánica, así como renovar el permiso en los planos que dispone la ley.                                                                                                                                                                                                                                   | Sí | Obligación de resultado y <i>propter rem</i> |
|                                                                                                                                                | <b>Si el vehículo se encuentra bajo la custodia del propietario:</b> transitar por lugares y en horarios que estén permitidos.                                                                                                                                                                                                                                            | Sí | Obligación de resultado y <i>propter rem</i> |
| El propietario del vehículo debe velar porque este circule por lugares y en horarios que estén permitidos                                      | <b>Si el vehículo esta fuera de la custodia del propietario:</b> verificar que el conductor cuente con las capacidades técnicas y teóricas, así como con los permisos exigidos por la ley para conducir, exigir al conductor que circule con el vehículo por lugares y en horarios que están permitidos, y que responda por las infracciones de tránsito que este cometa. | No | Obligación de medio                          |
|                                                                                                                                                | <b>Si el vehículo se encuentra bajo la custodia del propietario:</b> No exceder los límites de velocidad permitidos.                                                                                                                                                                                                                                                      | Sí | Obligación de resultado y <i>propter rem</i> |
| El propietario del vehículo debe velar porque este circule sin exceder los límites de velocidad permitidos                                     | <b>Si el vehículo esta fuera de la custodia del propietario:</b> verificar que el conductor cuente con las capacidades técnicas y teóricas, así como con los permisos exigidos por la ley para conducir, exigir al conductor que circule con el vehículo por lugares y en horarios que están permitidos, y que responda por las infracciones de tránsito que este cometa. | No | Obligación de medio                          |
|                                                                                                                                                | <b>Si el vehículo se encuentra bajo la custodia del propietario:</b> Respetar la luz roja del semáforo.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sí | Obligación de resultado y <i>propter rem</i> |
| El propietario del vehículo debe velar porque este circule respetando la luz roja del semáforo                                                 | <b>Si el vehículo esta fuera de la custodia del propietario:</b> verificar que el conductor cuente con las capacidades técnicas y teóricas, así como con los permisos exigidos por la ley para conducir, exigir al conductor que circule con el vehículo por lugares y en horarios que están permitidos, y que responda por las infracciones de tránsito que este cometa. | No | Obligación de medio                          |

### Respuesta al interrogante No. 3

El artículo 136 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 205 del Decreto 019 de 2012, establece el procedimiento contravencional aplicable a las infracciones de tránsito, garantizando al presunto infractor la oportunidad de comparecer al proceso, ya sea de manera presencial o a través de medios tecnológicos, con el fin de ejercer su derecho a la defensa y contradicción.

### Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTF>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co) de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





Ahora bien, si bien la norma no especifica de manera expresa los medios probatorios que pueden ser practicados o allegados al proceso, debe entenderse que son admisibles todos aquellos previstos en el Código General del Proceso, tales como documentos, fotografías, videos, testimonios, inspecciones judiciales, dictámenes periciales, entre otros, siempre que sean pertinentes, conducentes y útiles para esclarecer los hechos objeto de la investigación contravencional.

En ese sentido, la Sentencia C-322 de 2021 de la Corte Constitucional precisó las etapas del procedimiento contravencional por infracciones de tránsito, señalando que, si el inculpado niega los hechos, la autoridad deberá fijar fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos. En esta audiencia, el presunto infractor, quien goza de la presunción de inocencia, tendrá la oportunidad de ejercer sus derechos fundamentales de audiencia, defensa y contradicción, pudiendo presentar sus argumentos, controvertir las pruebas existentes en su contra y solicitar la práctica de pruebas.

Adicionalmente, la autoridad administrativa competente podrá decretar de oficio las pruebas que considere pertinentes y conducentes, estableciendo el término correspondiente para su práctica y el recaudo del material probatorio.

Una vez agotada la etapa probatoria, la autoridad deberá convocar a una nueva audiencia pública en la cual, con base en la valoración integral del acervo probatorio recopilado en el proceso, dictará resolución motivada sobre la responsabilidad contravencional del inculpado e impondrá, de ser el caso, las sanciones correspondientes conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Durante esta audiencia, el presunto infractor podrá interponer los recursos procedentes, los cuales deberán ser formulados y sustentados de manera oral antes de su finalización.

#### Respuesta al interrogante No. 4°

El parágrafo 2º del artículo 129 de la Ley 769 de 2002 establece que las ayudas tecnológicas, tales como cámaras de video y equipos electrónicos de lectura que permitan la identificación precisa del vehículo o del conductor, son válidas como prueba de la ocurrencia de una infracción de tránsito y, en consecuencia, constituyen fundamento para la imposición del correspondiente comparendo.

En armonía con lo anterior, el parágrafo 1º del artículo 137 de la misma ley dispone que el respeto al derecho de defensa debe ser garantizado de manera material y efectiva por los organismos de tránsito. Para tal fin, estos deberán adoptar herramientas técnicas de comunicación y representación de los hechos ocurridos en el tránsito, las cuales se constituirán en medios probatorios que permitan, dentro de la audiencia pública, sancionar o absolver al inculpado bajo principios de oportunidad, transparencia y equidad.

En virtud de lo anterior, será en el marco del proceso contravencional donde el presunto infractor podrá ejercer plenamente su derecho a la defensa y contradicción, teniendo la oportunidad de controvertir los medios de prueba allegados en su contra. La autoridad de tránsito, con base en la valoración integral del material probatorio recaudado, deberá





adoptar una decisión motivada respecto de la culpabilidad y responsabilidad del inculpado en la comisión de la infracción, observando siempre los principios constitucionales de debido proceso y presunción de inocencia.

Dicho lo anterior, se absuelve el objeto de la consulta, concepto que tiene el alcance de que trata el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en consecuencia no es de obligatorio cumplimiento, ni tiene efectos vinculantes, pues se trata de *“... orientaciones, puntos de vista, consejos y cumplen tanto una función didáctica como una función de comunicación fluida y transparente”*, conforme al pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-542 de 2005.

**Cordialmente.**

**AMPARO ASTRID RAMÍREZ CRUZ**  
**Coordinadora Grupo Conceptos y Apoyo Legal**  
**Oficina Asesora de Jurídica**  
**Ministerio de Transporte**

Proyectó: Valeria Torres Pabón – Contratista Grupo Conceptos y Apoyo Legal - OAJ

Revisó: Yulimar Mestre Viana - Profesional Especializado - Grupo Conceptos y Apoyo Legal - OAJ

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte  
Esta es una copia auténtica del documento electrónico  
[www.mintransporte.gov.co](http://www.mintransporte.gov.co)



## Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co) de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.